

ORKESTA S.A.S.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

ORKESTA — CAMBRIDGE SCHOOL OF LANGUAGES

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, ORKESTA (en adelante “EL PROVEEDOR” o “ORKESTA”), debidamente representada por su representante legal,

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ORKESTA], portador de la cédula de identidad/pasaporte No. [NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN], con Registro Único de Contribuyentes (RUC) No. [RUC ORKESTA], con domicilio en Quito, Ecuador; y, por otra parte, CAMBRIDGE SCHOOL OF LANGUAGES (en adelante “EL CLIENTE” o “CAMBRIDGE”), debidamente representada por su representante legal, [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CAMBRIDGE], portador de la cédula de identidad No. [NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN], con Registro Único de Contribuyentes (RUC) No. [RUC CAMBRIDGE], con domicilio en [DIRECCIÓN DE CAMBRIDGE]; quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar el presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES

1.1. ORKESTA es una consultora especializada en transformación digital, tecnología, innovación e inteligencia artificial, dedicada al diseño, construcción y despliegue de soluciones tecnológicas a medida.

1.2. CAMBRIDGE es una institución de educación académica que opera actualmente con procesos administrativos fragmentados entre múltiples bases de datos, reportería manual y ausencia de controles de aprobación, lo cual genera pérdida de tiempo, decisiones sin datos confiables y riesgo de fraude interno.

1.3. Como resultado de un proceso de diagnóstico y presentación de propuesta comercial (“Propuesta Orkesta – Cambridge School 2026”), CAMBRIDGE ha aceptado y adjudicado a ORKESTA la ejecución del proyecto de desarrollo de una plataforma administrativa a medida (en adelante, el “Proyecto” o la “Plataforma Cambridge”), en los términos que se detallan en el presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO

EL PROVEEDOR se obliga a diseñar, desarrollar, probar y desplegar en producción, a favor de EL CLIENTE, una plataforma administrativa a medida (“Plataforma Cambridge”) que unifique la gestión de estudiantes, cursos, profesores, facturación, comisiones y reportería de CAMBRIDGE, conforme al alcance funcional detallado en la Cláusula Tercera, a cambio del pago del precio pactado en la Cláusula Séptima.

CLÁUSULA TERCERA. ALCANCE DEL PROYECTO

El Proyecto comprende el desarrollo e implementación de los siguientes módulos funcionales integrados:

- Módulo 1 — Core, Autenticación, Permisos (RBAC) y Audit Log: base de datos unificada, control de roles y trazabilidad completa.
- Módulo 2 — Gestión de Estudiantes: ficha 360°, búsqueda e historial.
- Módulo 3 — Cursos y Sesiones: gestión, seguimiento (tracking) y progreso.
- Módulo 4 — Profesores y Pagos: alta de profesores con flujo de aprobación obligatorio y generación automática de payment sheet.
- Módulo 5 — Facturación por Niveles: modelo de venta consolidado por nivel, en reemplazo de la facturación 1:1 por módulo.
- Módulo 6 — Motor de Comisiones: cálculo automático mediante reglas configurables.
- Módulo 7 — Inventario de Libros/Materiales: gestión de inventario bajo demanda y tracking de pedidos.

- Módulo 8 — Dashboards y Reportería: KPIs por rol y reportes dinámicos de autoservicio.
- Módulo 9 — Chatbot Interno de Consultas: asistente conversacional de uso interno para el personal de CAMBRIDGE, orientado a la consulta ágil de información operativa de la Plataforma (estudiantes, cursos, pagos y reportes), integrado sobre la base de datos unificada del Módulo 1.
- Módulo 10 — Dashboard Ejecutivo de Métricas de Negocio: módulo de representación gráfica (visualizaciones, indicadores y tableros ejecutivos) orientado a la toma de decisiones gerenciales, complementario a la reportería operativa del Módulo 8.
- Módulo 11 — APIs de Integración: API REST para integración con sistemas externos (Kommo, Moodle y Dora), sujeto al esquema de apificación disponible en dichos proveedores.
- Servicio de Migración de Datos: extracción de datos de las bases existentes, deduplicación de registros entre sedes, transformación al nuevo modelo de datos, validación de integridad y reconciliación.

3.1. Fases de ejecución:

- FASE 0 — Discovery y Diseño: levantamiento de requerimientos, definición del modelo de datos, diseño UX/UI y prototipo, validación con partes interesadas.
- FASE 1 — Desarrollo Plataforma: construcción de los módulos descritos en esta cláusula.
- FASE 2 — QA y Go-Live: testing integral, pruebas de aceptación de usuario (UAT) con el equipo de CAMBRIDGE, corrección de errores, capacitación de usuarios y despliegue en producción.

3.2. Cualquier funcionalidad, módulo o integración no descrita expresamente en esta cláusula se considerará fuera de alcance y, de ser requerida por EL CLIENTE, deberá tramitarse mediante una solicitud de cambio (Cláusula Novena) o contratarse como un servicio adicional independiente.

CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN

4.1. El presente contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción. El Proyecto iniciará su ejecución el 21 de septiembre de 2026 (“fecha de kickoff”), fecha en la cual EL CLIENTE deberá otorgar a ORKESTA el acceso necesario a sus sistemas actuales (TeamDesk y demás fuentes de información), siempre que a dicha fecha el presente contrato se encuentre suscrito. En caso de que la suscripción ocurra con posterioridad al 21 de septiembre de 2026, la fecha de kickoff se trasladará automáticamente a la fecha de suscripción, o a la fecha posterior que las partes acuerden por escrito, sin que ello requiera la suscripción de una adenda.

4.2. La duración estimada del Proyecto es de veinte (20) semanas contadas desde la fecha de kickoff, distribuidas entre las Fases 0, 1 y 2 descritas en la Cláusula Tercera, con una fecha de puesta en producción estimada para el mes de febrero de 2027. Este plazo es referencial y podrá ajustarse por mutuo acuerdo escrito entre las partes, en particular en caso de retrasos atribuibles a la disponibilidad de información, validaciones o accesos por parte de EL CLIENTE.

4.3. Los hitos y fechas de entrega parcial (prototipo validado, plataforma funcional, producción y capacitación) se coordinarán conjuntamente entre las partes durante la Fase 0.

CLÁUSULA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD Y EXCLUSIVIDAD DEL DESARROLLO

5.1. Confidencialidad. Cada parte se obliga a mantener estricta confidencialidad respecto de toda la información técnica, comercial, financiera y operativa de la otra parte a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del Proyecto, y a no divulgarla a terceros sin autorización previa y escrita, salvo requerimiento de autoridad competente.

5.2. Exclusividad del alcance específico. La solución objeto de este contrato constituye un desarrollo a medida (“bespoke”), diseñado específicamente para atender los procesos, datos y requerimientos particulares de CAMBRIDGE conforme al alcance descrito en la Cláusula Tercera. En tal virtud, ORKESTA se compromete a que dicho alcance específico —entendido como el conjunto particular de flujos, reglas de negocio, modelo de datos e integraciones desarrollados para CAMBRIDGE— no será replicado, aplicado, comercializado ni vendido, en todo o en parte, a ningún otro cliente.

5.3. Libertad de ORKESTA para trabajar con terceros. Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 5.2, las partes reconocen expresamente que ORKESTA conserva plena libertad para prestar servicios de consultoría y desarrollo

de software a otras instituciones académicas o de cualquier otro sector, incluyendo el desarrollo de soluciones de temática, funcionalidad o propósito similar (por ejemplo, plataformas de gestión académica, facturación o comisiones), siempre que dichos desarrollos no constituyan una copia o reutilización del código fuente, modelo de datos o alcance específico construido para CAMBRIDGE bajo este contrato. El conocimiento general, know-how metodológico y experiencia adquirida por ORKESTA en la ejecución de este Proyecto no se considerarán información confidencial ni estarán sujetos a la restricción de exclusividad.

5.4. Esta cláusula permanecerá vigente durante la ejecución del contrato y por un período de dos (2) años posteriores a su terminación, cualquiera sea la causa de la misma.

CLÁUSULA SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CÓDIGO FUENTE

6.1. Una vez efectuado el pago total del precio pactado en la Cláusula Séptima, el código fuente, la documentación técnica y los demás entregables desarrollados específicamente para el Proyecto serán de exclusiva propiedad de EL CLIENTE, sin dependencia de ORKESTA para su operación, mantenimiento o evolución futura.

6.2. Se exceptúan de lo anterior las herramientas internas, librerías, frameworks propios, metodologías y componentes de propósito general preexistentes de ORKESTA, los cuales podrán ser utilizados por EL CLIENTE únicamente como parte de la Plataforma Cambridge, pero cuya titularidad permanece en cabeza de ORKESTA.

CLÁUSULA SÉPTIMA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

7.1. El valor total del presente contrato, por concepto de la totalidad del Proyecto descrito en la Cláusula Tercera (incluyendo el desarrollo de los módulos y el servicio de migración de datos), es de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$18,600.00), más los impuestos de ley aplicables (IVA).

7.2. Forma de pago. Las partes acuerdan que el valor señalado en el numeral 7.1 se cancelará conforme al siguiente calendario de pagos, asociado a los hitos del Proyecto:

Hito	% del valor	Valor (USD)	Momento de pago
Anticipo / Kickoff (Fase 0)	25%	\$4,650.00	A la suscripción del contrato y kickoff (21-sep-2026)
Discovery validado (cierre Fase 0)	15%	\$2,790.00	Contra validación UX/UI, prototipo, entendimiento de procesos (cierre Fase 0)
Entrega de Plataforma funcional (cierre Fase 1)	30%	\$5,580.00	Contra entrega parcial del plataforma funcional
Go-Live y cierre del Proyecto (Fase 2)	30%	\$5,580.00	Contra despliegue en producción y aceptación final

7.3. Verificación y aceptación de hitos. ORKESTA notificará por escrito a EL CLIENTE la entrega de cada hito señalado en el numeral 7.2. EL CLIENTE contará con cinco (5) días hábiles contados desde dicha notificación para validar el hito y, de ser el caso, formular objeciones fundamentadas por escrito. Transcurrido dicho plazo sin que EL CLIENTE formule objeción, el hito respectivo se tendrá por verificado y aceptado para todos los efectos de este contrato, incluyendo el pago correspondiente.

7.4. Este calendario de pagos es el propuesto por ORKESTA para efectos del presente contrato y podrá ajustarse por acuerdo escrito de las partes previo a la suscripción. Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta que ORKESTA indique por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la verificación del hito correspondiente, conforme al numeral 7.3.

7.5. El valor pactado en el numeral 7.1 no incluye los servicios descritos como “Fase B — Extensión” (post-proyecto) referidos en la Propuesta, los cuales, de ser requeridos por EL CLIENTE, serán objeto de una cotización y adenda contractual independiente.

CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

8.1. Obligaciones de ORKESTA

- Ejecutar el Proyecto conforme al alcance, fases y estándares de calidad ofertados.
- Incorporar protocolos de seguridad y protección de datos desde el diseño de la Plataforma.
- Entregar avances demostrables y reportar el estado del Proyecto conforme al cronograma acordado en la Fase 0.
- Capacitar al personal designado por EL CLIENTE previo al Go-Live.

8.2. Obligaciones de EL CLIENTE

- Otorgar oportunamente los accesos, información e insumos necesarios para la ejecución del Proyecto (incluyendo acceso a TeamDesk y demás fuentes de datos).
- Designar un responsable (Product Owner) para la validación de requerimientos, participación en el UAT y aprobación de entregables.
- Cancelar los valores pactados en los plazos y condiciones establecidos en la Cláusula Séptima.

CLÁUSULA NOVENA. CAMBIOS DE ALCANCE

Cualquier solicitud de EL CLIENTE que implique una modificación al alcance descrito en la Cláusula Tercera deberá ser presentada por escrito y será evaluada por ORKESTA en cuanto a su impacto en tiempo, esfuerzo y costo, formalizándose mediante una adenda al presente contrato antes de su ejecución.

CLÁUSULA DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Las partes se obligan a dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador respecto de la información de estudiantes, profesores y personal administrativo de CAMBRIDGE que sea tratada por ORKESTA con ocasión de la ejecución del Proyecto, comprometiéndose a implementar medidas técnicas y organizativas razonables para su protección y a no utilizar dicha información para fines distintos a los previstos en este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍA POST GO-LIVE

Una vez alcanzado el Go-Live conforme a la Cláusula Tercera, ORKESTA otorgará a EL CLIENTE un período de garantía (“hypercare”) de treinta (30) días calendario, durante el cual corregirá sin costo adicional cualquier defecto o error de funcionamiento (“bug”) de los módulos entregados que no corresponda a un cambio de alcance conforme a la Cláusula Novena. Vencido dicho período, cualquier corrección, ajuste o nueva funcionalidad será tratada como un servicio adicional o como parte de la “Fase B — Extensión” referida en el numeral 7.5.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

En ningún caso la responsabilidad total de ORKESTA frente a EL CLIENTE derivada de este contrato, ya sea de naturaleza contractual o extracontractual, excederá el valor efectivamente pagado por EL CLIENTE a ORKESTA bajo este contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra por daños indirectos, lucro cesante, pérdida de datos o de ingresos, salvo en los casos de dolo o culpa grave debidamente comprobados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. NO SOLICITACIÓN DE PERSONAL

Durante la vigencia del presente contrato y por un período de un (1) año posterior a su terminación, EL CLIENTE se compromete a no contratar, directa o indirectamente, ni solicitar la contratación de ningún miembro del equipo de ORKESTA que haya participado en la ejecución del Proyecto, salvo acuerdo escrito previo entre las partes.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN

15.1. El presente contrato podrá terminarse por: (i) cumplimiento del objeto contractual; (ii) mutuo acuerdo escrito entre las partes; (iii) incumplimiento grave de las obligaciones de una de las partes, no subsanado dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación escrita de la parte afectada.

15.2. Para efectos del numeral anterior, se considerará “incumplimiento grave” el incumplimiento reiterado o sustancial de las obligaciones descritas en la Cláusula Octava, o cualquier incumplimiento que impida razonablemente la continuidad del Proyecto conforme a lo pactado en este contrato.

15.3. En caso de terminación anticipada, EL CLIENTE pagará a ORKESTA los valores correspondientes a los hitos efectivamente ejecutados y aceptados a la fecha de terminación.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN

Las partes procurarán resolver de manera directa y de buena fe cualquier controversia derivada de este contrato. De no lograrse un acuerdo, se someterán a la jurisdicción ordinaria de los jueces competentes del cantón Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ACEPTACIÓN

Las partes, en señal de aceptación y conformidad con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato, lo suscriben en la ciudad de Quito, a los ____ días del mes de _____ de 2026, en dos ejemplares de igual tenor y efecto.

_____ Por ORKESTA Representante Legal [NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ORKESTA]	_____ Por CAMBRIDGE SCHOOL OF LANGUAGES Representante Legal [NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL CAMBRIDGE]
---	---